

Lexvia Legal

社交媒体法律科普选题库 / 210 个生活化内容方向

账号定位

像“家庭医生”一样的律所：在买房、租房、结婚、移民、创业、遗嘱与传承等人生节点，提供及时、可信、长期的法律支持。

内容原则：每篇只讲一个实用问题，避免大而空；专业、易懂、可收藏。

选题结构概览

序号	业务领域	题目数量
1	Conveyancing 买房与卖房	30
2	Migration 移民与签证	35
3	Commercial Lease 商业租赁	25
4	Residential Lease 住宅租赁	20
5	Marriage、De Facto、Separation 与 Divorce	25
6	Binding Financial Agreement 财务协议	20
7	Wills & Estates 遗嘱与遗产	25
8	Power of Attorney 授权与个人安排	10
9	Small Business 创业与日常商业交易	20

一、Conveyancing

1. 签署买房合同前，律师到底要看什么？
2. Cooling-off period 是什么？
3. 买房时支付的 0.25% deposit 可以退吗？
4. “Subject to finance”为什么不能想当然？
5. 买房合同中的 special conditions 有多重要？
6. 买公寓前为什么要看 strata report？
7. Strata report 中哪些内容最值得警惕？
8. Building report 和 pest report 有什么区别？
9. 什么是 easement？会影响房屋使用吗？
10. 什么是 restrictive covenant？
11. 房产 title search 可以查到什么？
12. Joint tenants 和 tenants in common 有什么区别？
13. 情侣一起买房，产权比例应该怎么安排？
14. 父母出首付，是否应当签 loan agreement？
15. 父母资助买房，是赠与还是借款？
16. 买房 settlement 前为什么要做 final inspection？
17. Final inspection 发现损坏怎么办？
18. Settlement adjustments 是怎么计算的？
19. 买房合同中的 land tax adjustment 是什么？
20. 买家延迟 settlement 会有什么后果？
21. 卖家延迟 settlement，买家可以怎么办？
22. Off-the-plan 买房有哪些常见风险？
23. Sunset clause 是什么意思？
24. 新房面积与合同不一致怎么办？
25. 买房后发现未批准的改建怎么办？
26. 什么是 caveat？什么时候可能用到？
27. 买房时为什么不能只听中介解释合同？
28. First home buyer 也需要律师审合同吗？
29. 外国买家什么时候需要考虑 FIRB？
30. 房屋登记在一个人名下，另一方出钱有什么风险？

二、Migration

31. Visa application 和 nomination 有什么区别？
32. Bridging Visa A、B、C、E 有什么区别？
33. 持 Bridging Visa A 可以离开澳大利亚吗？
34. 为什么出境前可能需要申请 Bridging Visa B？
35. 签证申请“invalid”和被拒签有什么区别？

36. 收到 s 56 request 后应该注意什么？
37. 移民局要求补件，是否意味着签证快批了？
38. Partner visa 的四大类关系证据是什么？
39. 只有联名账户就能证明真实伴侣关系吗？
40. De facto relationship 一定要共同生活满 12 个月吗？
41. Relationship registration 有什么作用？
42. 结婚后是否会自动获得澳大利亚签证？
43. Partner visa 申请期间关系发生变化怎么办？
44. Sponsor 和 visa applicant 的材料有什么不同？
45. Form 888 应该由什么人填写？
46. 海外文件是否都需要英文翻译？
47. NAATI 翻译和普通翻译有什么区别？
48. Skills assessment 等于签证获批吗？
49. 482 签证中的 sponsor、nomination 和 visa 分别是什么？
50. 雇主愿意担保，是否就一定能申请雇主担保签证？
51. 签证上的工作限制应该怎样查看？
52. 更换雇主前为什么要先确认签证影响？
53. 犯罪记录是否一定会导致签证拒签？
54. Character declaration 为什么必须如实填写？
55. 海外无犯罪证明应该什么时候准备？
56. 健康检查过期后是否需要重新进行？
57. 收到 visa refusal 后第一步应该做什么？
58. Visa refusal 和 visa cancellation 有什么区别？
59. ART review 是否等于重新递交一次签证？
60. 签证申请中为什么时间线必须前后一致？
61. 社交媒体内容会不会成为伴侣签证证据？
62. 旅游签证申请为什么要解释回国约束力？
63. Business visitor visa 可以在澳大利亚工作吗？
64. 授权 authorised recipient 后，移民局会联系谁？
65. 在 ImmiAccount 上传文件后，为什么还要检查文件是否清晰？

三、Commercial Lease

66. 签署 Heads of Agreement 是否已经具有约束力？
67. 商业租约和住宅租约最大的区别是什么？
68. Disclosure statement 为什么重要？
69. 商业租约中的 permitted use 应该怎么写？
70. 租约允许的用途和 council approval 是一回事吗？
71. 商铺租金之外还可能支付哪些 outgoings？
72. Rent-free period 真的是“免费租赁”吗？

- 73. 商业租赁 incentive 通常如何安排？
- 74. Bank guarantee 和 cash bond 有什么区别？
- 75. 为什么公司承租时房东仍可能要求 personal guarantee？
- 76. 租约中的 make good obligation 是什么？
- 77. 租客退租时是否必须恢复原状？
- 78. Fit-out works 开始前需要哪些批准？
- 79. 租约中的 option period 应该怎样行使？
- 80. 错过 option exercise date 会有什么风险？
- 81. Fixed increase 和 market review 有什么区别？
- 82. 商业租约可以提前终止吗？
- 83. Assignment of lease 和 sublease 有什么区别？
- 84. 转让生意时，租约是否会自动转给新买家？
- 85. 房东拒绝 assignment 时应该注意什么？
- 86. 商业租约中为什么要关注 demolition clause？
- 87. Relocation clause 对租客有什么影响？
- 88. Exclusivity clause 能保护租客什么？
- 89. 租约是否允许安装招牌？
- 90. 租赁物业出售后，原来的租约还有效吗？

四、Residential Lease

- 91. 租客入住时为什么一定要认真填写 condition report？
- 92. Rental bond 应当交给谁保管？
- 93. 房东可以要求超过法定标准的 bond 吗？
- 94. 什么属于 urgent repairs？
- 95. 房东不维修，租客可以自己修后扣租金吗？
- 96. 房东进入出租房屋前是否需要通知？
- 97. 房东出售房屋时，租客有什么权利？
- 98. 房屋出售是否意味着租约立即终止？
- 99. 租金可以多久提高一次？
- 100. 收到 termination notice 后应该先检查什么？
- 101. Termination notice 有效是否等于租客必须马上搬走？
- 102. Fixed-term lease 和 periodic lease 有什么区别？
- 103. 租客提前 break lease 可能承担哪些费用？
- 104. 租客可以将房间转租给别人吗？
- 105. 增加同住人是否需要房东同意？
- 106. 租赁房屋养宠物需要注意什么？
- 107. 租约结束后，房东可以因哪些原因扣 bond？
- 108. Normal wear and tear 是什么意思？
- 109. 房东和租客发生争议时，应该保留哪些证据？

110. 房产中介是否可以代表房东参加 NCAT?

五、Marriage、De Facto、Separation、Divorce

- 111. 结婚会自动改变双方财产所有权吗?
- 112. De facto relationship 在法律上如何判断?
- 113. 同居多久才可能被认定为 de facto?
- 114. 分开居住是否一定代表关系已经结束?
- 115. 什么是 separation under one roof?
- 116. 离婚和财产分割是一回事吗?
- 117. 为什么离婚前通常需要分居满 12 个月?
- 118. 离婚是否需要证明一方“有过错”?
- 119. 一方不同意, 另一方还能申请离婚吗?
- 120. 海外结婚可以在澳大利亚申请离婚吗?
- 121. 离婚后多久内需要处理财产问题?
- 122. De facto 分手后处理财产是否也有时间限制?
- 123. 分居日期为什么非常重要?
- 124. 婚前购买的房产, 分手后是否一定属于个人财产?
- 125. 父母赠与的财产, 分手时会如何考虑?
- 126. 继承所得是否一定不会进入财产分割?
- 127. 一方收入较高, 是否一定会获得更多财产?
- 128. 照顾孩子和家务劳动是否属于财产贡献?
- 129. 分手后谁可以继续住在家庭住宅?
- 130. 双方私下达成财产协议是否足够?
- 131. Consent orders 和私人协议有什么区别?
- 132. 分居后是否应当关闭联名账户?
- 133. 分居后是否应当修改遗嘱和受益人安排?
- 134. 新伴侣入住原家庭住宅前应考虑什么?
- 135. 离婚后再婚, 需要准备哪些文件?

六、Binding Financial Agreement

- 136. Binding Financial Agreement 是什么?
- 137. BFA 是否就是澳大利亚的“婚前协议”?
- 138. 结婚前、婚后和分居后都可以签 BFA 吗?
- 139. De facto couples 可以签 BFA 吗?
- 140. 为什么双方必须分别接受独立法律意见?
- 141. 双方可以找同一名律师处理 BFA 吗?
- 142. BFA 中为什么需要充分财务披露?
- 143. 隐瞒资产会对 BFA 产生什么影响?

- 144. BFA 可以约定未来购买的房产吗？
- 145. BFA 可以处理父母赠与和家庭贷款吗？
- 146. BFA 可以保护家族生意吗？
- 147. BFA 可以处理 superannuation 吗？
- 148. BFA 可以规定双方分手后的生活费吗？
- 149. 签署 BFA 后是否永远不能更改？
- 150. 什么情况下 BFA 可能被法院撤销？
- 151. 临近婚礼才提出签 BFA 有什么风险？
- 152. 使用网上模板签 BFA 有效吗？
- 153. BFA 是否适合所有情侣？
- 154. BFA 和 consent orders 应该如何选择？
- 155. 有 BFA 后，是否仍需要保留财务记录？

七、Wills & Estates

- 156. 年轻人没有很多资产，也需要遗嘱吗？
- 157. 没有遗嘱去世后，财产会归政府吗？
- 158. 遗嘱中的 executor 是做什么的？
- 159. Executor 和 beneficiary 可以是同一个人吗？
- 160. 有未成年子女时，遗嘱中应考虑什么？
- 161. 遗嘱可以指定孩子的 guardian 吗？
- 162. Jointly owned property 是否会按照遗嘱分配？
- 163. Superannuation 是否一定按照遗嘱分配？
- 164. 什么是 binding death benefit nomination？
- 165. 结婚后原来的遗嘱是否仍然有效？
- 166. 离婚后是否需要重新制作遗嘱？
- 167. 手写遗嘱是否有效？
- 168. 为什么遗嘱签署过程非常重要？
- 169. 可以把某位家庭成员排除在遗嘱之外吗？
- 170. 什么是 family provision claim？
- 171. 什么是 testamentary trust？
- 172. 遗嘱中应该如何处理海外资产？
- 173. 数字账户和网络资产应如何安排？
- 174. Probate 是什么？
- 175. Letters of administration 是什么？
- 176. 遗嘱执行人可以拒绝担任吗？
- 177. 亲人去世后，第一时间需要处理哪些法律事务？
- 178. 遗产中的债务由谁承担？
- 179. 家庭成员可以在遗产处理完前分配资产吗？
- 180. 为什么遗嘱应当定期更新？

八、Power of Attorney

- 181. Power of Attorney 是什么？
- 182. General Power of Attorney 和 Enduring Power of Attorney 有什么区别？
- 183. 年轻人是否也需要 Enduring Power of Attorney？
- 184. Attorney 可以替本人出售房产吗？
- 185. 指定家庭成员为 attorney 有哪些风险？
- 186. 什么是 Enduring Guardian？
- 187. Power of Attorney 和 Enduring Guardian 有什么区别？
- 188. 海外期间是否可以授权他人处理房产交易？
- 189. 授权书可以随时撤销吗？
- 190. 多名 attorney 应当共同还是分别作出决定？

九、Small Business

- 191. 注册公司后，个人是否完全不承担责任？
- 192. Sole trader 和 company 有什么区别？
- 193. Shareholders Agreement 为什么重要？
- 194. 公司 constitution 和 shareholders agreement 有什么区别？
- 195. 两个人一起创业，股权一定要各占 50% 吗？
- 196. 股东发生僵局时怎么办？
- 197. Director 和 shareholder 有什么区别？
- 198. 签署 personal guarantee 前应该注意什么？
- 199. 借钱给朋友或亲戚，为什么也应签 loan agreement？
- 200. 口头借款协议是否有效？
- 201. 公司之间合作前是否需要 NDA？
- 202. NDA 能保护哪些商业信息？
- 203. Independent contractor 和 employee 有什么区别？
- 204. 网站上的 terms and conditions 有什么作用？
- 205. 客户迟迟不付款，第一封追款信应该怎么写？
- 206. 发票是否等于正式合同？
- 207. 购买生意前需要进行哪些 due diligence？
- 208. Asset sale 和 share sale 有什么区别？
- 209. 购买生意时为什么必须检查现有员工安排？
- 210. 生意买卖中的 restraint of trade 是什么？